

cuaderno
de apuntes
notariales

CAN

enero

121

2015

AÑO XI

FEN

EDITORIA
NOTARIAL

ISSN 1851-0159
DNDA en trámite

cuaderno
de apuntes
notariales

CAN 121

Año XI - enero de 2015

FEN
EDITORIA
NOTARIAL

cuaderno de apuntes notariales

Año XI - N° 121
enero de 2015

ISSN 1851 - 0159
DNDA en trámite

Asesoría Notarial Personalizada
Colegio de Escribanos
Provincia de Buenos Aires

Área de la Vicepresidencia 1°
Malvina Julia Zalabardo

Coordinación de los Cuadernos
Rubén Augusto Lamber

Miembros de la Asesoría
Notarial Personalizada

Adriana N. Abella
Cristina N. Armella
Jorge Raúl Causse
Eduardo Gabriel Clusellas
Gastón R. di Castelnuovo
Zulma A. Dodda
Julio Roberto Grebol
Néstor Daniel Lamber
Marcela Haydée Tranchini
Aldo Emilio Urbaneja

Fundación Editora Notarial
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
Av. 13 N° 770 - B1900TLG - La Plata, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: +(54 221) 412 1800 / +(54 11) 4126 1800
e-mail: fen@colescba.org.ar

Las opiniones vertidas en los dictámenes no representan necesariamente
la posición oficial del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires.

sumario CAN121

INTROITO

ESCRITURAS Y ACTAS EN EL NUEVO CÓDIGO (Nota I)	7
--	---

CONSULTAS

1) CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS	
1.1- Entre coherederos. La gratuidad no afecta al título como en el caso de la donación	9
1.2- Nulidad. Distracto	9
2) BIEN PROPIO	
2.1- Origen del dinero. Inscripción	10
3) COMPRAVENTA	
3.1- De la nuda propiedad a favor de sus hijos menores. Renuncia sobre el usufructo	10
4) DONACIÓN	
4.1- A extraño. Bonificación	11
4.2- De nuda propiedad con reserva de usufructo no aceptada. Titularidad errónea	11
4.3- Sujeta a posterior aceptación. Muerte del donante. Sucesión abierta por los acreedores. Efectos	13
5) EMBARGO	
5.1- Trabado por el Banco Provincia de Buenos Aires. Caducidad	13
6) ESCRITURA PÚBLICA	
6.1- Fecha enmendada y no salvada	13
6.2- Aclaratoria por error en el objeto	14
7) GESTIÓN	
7.1- Para y con dinero de una sociedad anónima. Afectación al instituto del bien de familia. Desistimiento de la gestión	15
8) MATRIMONIO	
8.1- Adjudicación de un bien inmueble por disolución del matrimonio en el extranjero	15

9) MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD	
9.1- Tracto abreviado	16
9.2- Muerte de un titular. Sucesión. Tracto	16
9.3- Sucesión. Embargos. Tracto	17
10) PODER	
10.1- Especial: cesación por muerte del poderdante	17
10.2- Especial. Muerte del adquirente. Sucesión	18
10.3- General amplio de administración y disposición. Facultades. Afectación a propiedad horizontal	18
10.4- General judicial. Distintos otorgantes	19
10.5- Irrevocable en favor del abogado en un juicio de usucapión. Incapacidad para contratar.	
La dación en pago	20
11) PROPIEDAD HORIZONTAL	
11.1- Disposición de una unidad complementaria con independencia de la unidad funcional a la que accede. Exigencias	21
12) PROTOCOLIZACIÓN	
12.1- De testamento ológrafo. Requisitos	21
13) QUIEBRA	
13.1- Inhabilitación para ser director de una sociedad anónima. Causa penal sin sentencia.	
Rehabilitación	22
14) SOCIEDAD CIVIL	
14.1- Muerte de los socios. Efectos	23
15) TITULARIDAD DE DERECHOS REALES	
15.1- Discrepancia entre el título y el asiento registral. Rectificación	23
16) TRACTO ABREVIADO Y REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN	
16.1- Necesidad de protocolizar la declaratoria de herederos	24
17) VENTA DE PARTE INDIVISA	
17.1- De un bien afectado a propiedad horizontal, sin adjudicación. Requisitos	25

Introito

ESCRITURAS Y ACTAS EN EL NUEVO CÓDIGO (Nota I)

A modo de aproximación a la nueva legislación civil y comercial que nos regirá a partir del 1º de agosto de 2015, trataremos de utilizar esta columna para hacer algunos anticipos. En este supuesto, partimos de la materia específica de nuestro diario quehacer, que está reglado en los arts. 299 a 313 CCyC.

En el art. 299 CCyC se da cabida a lo que en la costumbre notarial se denominan “escrituras múltiples” (reglamento con división de condominio e hipoteca de tal o cual unidad, etc.) y que en la época de Vélez, sin estar prohibidas, parecía reducirse una escritura a un acto. Se legitima el uso de la expresión “testimonio” como equivalente a “copia” manteniendo la fe pública de la escritura, por lo cual deberá estarse al contenido de la matriz si hay diferencia en la copia o testimonio.

En el art. 300 CCyC se legisla sobre el protocolo, se deja su formación a las legislaciones locales y se mantiene desde la norma nacional la anualidad con habilitación de los folios que lo componen por año calendario. Se omite, al decir que lo integran los documentos que se incorporen por exigencia legal o a requerimiento de parte, a los documentos que el autorizante disponga al respecto, omisión que no puede privarlo de una función que hace a la esencia de su autorización. En el art. 301 CCyC se establecen los requisitos que debe llenar la escritura pública, dentro de los parámetros que resultan de la doctrina notarial y, si bien mantiene el criterio de unidad de acto, permite, en el supuesto de pluralidad de otorgantes en los que no se haga entregas de dinero, valores o cosas en presencia del notario, que sea suscripta en forma separada por cada uno, pero dentro del mismo día, con la condición de que no se modifique el texto definitivo al tiempo de la primera firma.

En el art. 302 CCyC, se reitera la obligación de redactar la escritura en el idioma nacional. Para el caso de que alguno de los otorgantes lo ignore, deberá utilizarse la minuta firmada, expresada en idioma nacional por traductor público y, si no lo hay, por intérprete que el escribano acepte. Ambos deben agregarse al protocolo.

Regula también la protocolización de documentos en idioma extranjero (el cual deberá contar con su traducción por traductor público o intérprete que el escribano acepte) y la obligación del escribano de entregar con el testimonio copia certificada del instrumento en el idioma en que está redactado.

El art. 303 CCyC, se ocupa de las abreviaturas y números. Se advierte la misma obligación actual de no dejar espacios en blanco ni utilizar abreviaturas o iniciales, salvo cuando consten en los instrumentos que se transcriben. También fija la excepción para el caso de que existan constancias de otros documentos agregados o abreviaturas científicas (como la expresión h2o, por agua) o socialmente admitidas (como CUIL, por clave única de individualización laboral). En cuanto a las cantidades que se entreguen en presencia del escribano deben estar escritas con todas sus letras, así como otras cantidades (número de cuotas para el pago del saldo) o datos (fecha del acto, de pago de cuotas o cumplimiento de ciertas obligaciones esenciales).

En el art. 304 CCyC se da tratamiento especial para el caso de que los otorgantes sean personas con discapacidad auditiva, exigiéndose en su garantía la intervención de dos testigos que puedan dar cuenta del conocimiento y comprensión del acto por la persona otorgante. Para la persona que sabe leer y escribir (alfabeto) se exige, además, la presentación de una minuta firmada por el sujeto que tiene la discapacidad auditiva y el escribano y deberá dejarse protocolizada. El art. 305 CCyC establece los mismos requisitos que son cumplidos actualmente en las escrituras, como el lugar y fecha del acto (y si fuera necesario la hora), los datos de las partes, con la completitud que surge de la misma exigencia registral en los actos sobre inmuebles, y las excepciones sobre el estado civil de los casados, divorciados o viudos, si es relevante para el acto. Hoy debemos considerar, a nivel interpretativo, el nuevo tratamiento que da el código al “conviviente”, que por las particularidades y exigencias contenidas en los arts. 509 y sgts. CCyC, pueden considerarse como representativo de un nuevo estado civil de hecho, aunque no lo sea técnicamente. Téngase en cuenta que la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se inscriben conforme al art. 511 CCyC, y que dicha unión tiene particulares efectos en materia de asistencia (art. 519 CCyC), gastos del hogar (art. 520 CCyC), responsabilidad por las deudas frente a terceros (art. 521 CCyC) y todo lo relativo a la protección de la vivienda familiar (arts. 518 y 522 CCyC). En este último supuesto, para disponer del inmueble, se exige el asentimiento del otro conviviente.

La nómina de requisitos concluye con la reiteración de los ya habituales como son: naturaleza del acto e individualización de los bienes; constancia de la lectura de la escritura a los otorgantes y demás comparecientes; las salvedades de las correcciones al texto y la firma de las partes, escribano y testigos, si los hubiere, y la firma a ruego si no saben o no pueden hacerlo (salvo los testigos que, para intervenir, deben obligatoriamente saber firmar para ser hábiles en instrumento público -como lo señala el art. 295 inc. b-, y para los que firman a ruego); la indicación de la causa del impedimento del otorgante y su impresión digital.

En el art. 306 CCyC, referido a la justificación de identidad, se mantienen dos de los tres incisos de la ley 26.140, sea por afirmación de conocimiento del escribano o por identificación con documento de identidad idóneo, con la obligación de agregar la reproducción certificada de sus partes pertinentes. Fue eliminada la identificación por testigos de conocimiento, porque la misma podía interpretarse como una delegación en terceros de la obligación de identificar. Si el escribano identificaba por testigos, en verdad no identificaba, sino que lo hacían los testigos que concurrían al acto, siendo conocidos del escribano, pero afirmando algo que al escribano no le constaba. Esto ya es eliminado por el art. 306 CCyC.

Para no extendernos demasiado, en razón de la brevedad de los Cuadernos, los cuales son destinados por sobre todas las cosas a las consultas, dejamos para el número siguiente el comentario a los artículos que tratan las escrituras (arts. 307 a 309 CCyC) y lo referido a las actas (arts. 310 a 312 CCyC).

Rubén Augusto LAMBER

Consultas

1) CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS

1.1- Entre coherederos. La gratuidad no afecta al título como en el caso de la donación

CONSULTA

El antecedente es una escritura de compraventa por tracto abreviado: los titulares de dominio son los cónyuges A y B. Falleció A, se dictó la DH, heredaron sus hijos, C y D, y el cónyuge B con relación a bienes propios.

1.- Se otorgó, por un lado, una cesión: el padre (B) y la hija C cedieron al hijo D derechos y acciones hereditarias y bienes gananciales en forma gratuita, en especial sobre dos inmuebles (por lo tanto, lo cedido de C a D resulta un título observable).

2.- Por otro lado, mediante escritura separada, se realizó otra cesión: el padre (B) y la hija D cedieron al hijo C derechos y acciones hereditarias y bienes gananciales en forma gratuita, en especial sobre otros dos inmuebles (por lo tanto, lo cedido de D a C resulta un título observable). Para sanear el título observable, ¿puedo dejar constancia de que, en realidad, no fue una cesión gratuita, ya que los cedentes fueron compensados por los cesionarios con la entrega de otros bienes, a partir de lo cual sería una permuta de bienes, o debo realizar una compensación de dinero por cada cesión?

RESPUESTA

No encuentro observable el antecedente si interpretamos que las denominadas cesiones de derechos hereditarios son acuerdos partitivos realizados por los herederos capaces, mediante acuerdo unánime, y no existen terceros que se opongan a la partición privada.

Adriana ABELLA

1.2- Nulidad. Distracto

CONSULTA

En una consulta realizada oportunamente (respondida muy gentilmente por el Escribano Urbaneja), cometimos un error, ya que el Juez no declaró la nulidad, sino que dictaminó lo siguiente: en cuanto a la cesión de derechos obrante a fs. xx teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1442 CC, el cual establece que no se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieron o hubiesen ejercido sus oficios.

En consecuencia, ¿no corresponde hacer lugar a la inscripción de la cesión solicitada? Hoy, una de las cedentes se encuentra fallecida. Por lo tanto, las partes prefieren realizar un distracto en lugar de solicitar la nulidad de la cesión, por cuanto temen por una mayor demora e inconvenientes en esta segunda opción.

¿Es viable realizar un distracto de la cesión? ¿Dónde podremos encontrar algún modelo de distracto? El distracto lo firmarían todos los cedentes y, al estar fallecido uno de ellos, firmarían los herederos de éste, justificando tal carácter con la correspondiente declaratoria de herederos. ¿Es correcto?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): con la participación de los herederos declarados podrán otorgar el distracto. Entre otros, NERI y GATTARI han tratado el tema.

Aldo Emilio URBANEJA

2) BIEN PROPIO

2.1- Origen del dinero. Inscripción

CONSULTA

Una mujer de estado civil casada adquiere un inmueble. Dicho acto que fue debidamente inscripto en el Registro. Posteriormente el cónyuge no titular desea manifestar que el origen del dinero para la compra del inmueble era propio del cónyuge titular. Esa manifestación del cónyuge no titular, ¿tiene vocación registral?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): sin perjuicio de la controversia doctrinaria respecto a si las declaraciones exigidas por art. 1246 CC pueden concretarse con posterioridad a la escritura de adquisición, en caso de otorgarse deberá registrarse para que se tome nota del carácter propio del bien.

Aldo Emilio URBANEJA

3) COMPRAVENTA

3.1- De la nuda propiedad a favor de sus hijos menores. Renuncia sobre el usufructo

CONSULTA

Me presentan una escritura del año 2007 en la cual los padres, en ejercicio de la patria potestad, compran la nuda propiedad de un inmueble para los tres hijos menores de edad (un tercio para cada uno de ellos) y el usufructo para sí. Al día de la fecha, dos de los hijos son mayores de edad. Por una cuestión impositiva que deben resolver en el transcurso de este año, el contador les aconsejó renunciar al usufructo y comprar partes indivisas para que el inmueble quede en condominio entre los cinco. Por mi parte, los asesoro respecto de las partes indivisas de la menor, de la autorización judicial, etc.

Teniendo en cuenta que por un tema impositivo tendrían que renunciar el usufructo en forma total, que los padres les comprarían las respectivas partes indivisas a los dos mayores (un sexto a cada uno) y renunciarían al usufructo, la consulta es la siguiente: ¿pueden los padres renunciar al usufructo en forma total?

¿Qué ocurre con el usufructo sobre las partes indivisas de la menor de edad que no se incluyen, ya que nada se ha dicho de iniciar autorización judicial o de (por lo menos) intentarla, en virtud de que la menor alcanzará la mayoría de edad en el mes siguiente?

¿Cómo juega el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en el caso, atento a la renuncia que efectuarían al usufructo?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante)

- 1.- Los padres pueden renunciar al usufructo sin importar quiénes son los nudos propietarios.
- 2.- Los padres tienen el usufructo legal de los hijos menores (art. 287 CC).
- 3.- Los padres no pueden contratar ni con autorización judicial con sus hijos menores (art. 297 CC).
- 4.- No se analizan aspectos impositivos por no ser competencia de esta Asesoría Notarial.

Aldo Emilio URBANEJA

4) DONACIÓN

4.1- A extraño. Bonificación

CONSULTA

Se presentó un cliente para hacer una venta cuyo título antecedente es una donación realizada por un matrimonio, que posee dos hijos, a un tercero. La donación se efectuó en el año 2001, momento en el que ya eran casados y habían nacido ambos hijos. ¿Cómo ven posible la subsanación del título?

RESPUESTA

Son distintas las formas de saneamiento de un título de donación a extraños y no existe acuerdo en la doctrina. En su caso, una vez fallecidos los donantes los herederos declarados pueden renunciar a la acción de reducción en forma onerosa o gratuita. Otra posibilidad de saneamiento ocurre por la prescripción de la acción del art. 3955 CC, o sea, a los diez años de la fecha de fallecimiento de los donantes, por la prescripción liberatoria de la acción de reducción. Otra posibilidad es la compensatoria indemnizatoria. Puede consultar Cuaderno de apuntes notariales N° 10, modelo del Esc. Rubén Lamber.

Adriana ABELLA

4.2- De nuda propiedad con reserva de usufructo no aceptada. Titularidad errónea

CONSULTA

El 12/11/1991 la Sra. A adquiere un inmueble. En realidad, aquí surge el primer problema, ya que comparecen la Sra. A y su cónyuge, y los vendedores dicen que le venden a la Sra. A. Entiendo que eso se podría dilucidar verificando las firmas que constan insertas en la matriz. Al final de la escritura dice textualmente: “En este estado los compradores manifiestan que donan gratuitamente la nuda propiedad con reserva de usufructo vitalicio a favor de su hija C., titular de la cédula...italiana, domiciliada..., quien oportunamente aceptará esta donación...”.

En el informe de dominio consta como asiento uno la compra efectuada por la Sra. A (no figura el cónyuge) y por la escritura a la que se hizo referencia. En el asiento dos figura inscripta la donación a favor de la hija (C) y por la misma escritura citada. En el asiento uno

de gravámenes consta el usufructo vitalicio a favor de la Sra. A y de su cónyuge, el Sr. B, todo por la misma escritura.

La hija, o sea C, nunca aceptó la donación, ya que todos los actos se inscribieron inadecuadamente por el mismo número de escritura.

La Sra. A, el Sr. B y la supuesta “donataria” C fallecieron.

Se me ocurrió que una solución sería denunciar el inmueble en las sucesiones de la Sra. A y el Sr. B y luego en la sucesión de C.

El problema que existe es que la Sra. A y el Sr. B tenían otro hijo además de C, al cual ya le habían entregado un inmueble en donación para compensar la donación efectuada a C. C tiene dos hijos y en realidad el inmueble les correspondería por partes iguales al otro hijo de A y B y a los hijos de C. Dado que el tío de los herederos de C quiere percibir la mitad del dinero que correspondería a la venta y los hijos de C no están de acuerdo porque entienden que no le pertenece, quería saber si el Señor Asesor considera que podría haber alguna otra solución al respecto.

Indudablemente, los asientos registrales están incorrectos y deberían rectificarse ya que la donación nunca existió y el usufructo nunca se constituyó. Además constan como donación y constitución de usufructo vitalicio cuando en realidad si C hubiera aceptado la donación, deberían constar como donación de nuda propiedad y reserva de usufructo vitalicio.

RESPUESTA

Si la hija C falleció antes de aceptar, no hubo donación, pues respecto del donatario se aplican las normas generales de los contratos en materia de consentimiento (art. 1144 y 1149 CC y conc.), sin perjuicio de lo cual el codificador lo reafirmó en el art. 1796 CC. Ello por cuanto en el artículo anterior consagró la excepción a los principios generales al establecer que el donatario puede aceptarla aun luego de la muerte del donante (conf. art. 1795 CC).

En suma, no hubo donación ni reserva de usufructo, pues la propiedad se mantuvo en cabeza del donante.

Por tanto, hay un error en la registración de la escritura en cuestión que debe rectificarse. Concretamente el asiento dos del rubro titularidad debe dejarse sin efecto del mismo modo que el asiento uno de gravámenes, donde consta el usufructo.

Con respecto a su duda con relación a la titularidad de uno o ambos de los cónyuges, el tema deviene abstracto atento a que ambos fallecieron y es un inmueble ganancial. Dicho de otro modo, resulta indistinto si la titularidad correspondía a la Sra. A o a ella y su cónyuge B en condominio, pues al fallecer uno de ellos, al supérstite le correspondió la mitad del inmueble por disolución de la sociedad conyugal y a los hijos la otra mitad. Al fallecimiento del supérstite, esa mitad la heredaron los mencionados hijos (C y D).

Corresponde entonces denunciar el inmueble en las sucesiones de A y B y heredará D y, por derecho de representación, los hijos de C, en caso de premuerte de esta.

A los hijos de C les asiste el derecho de colacionar el valor de lo donado a su tío D. En efecto, los nietos tienen derecho por representación, a la legítima que le hubiera correspondido al padre en la sucesión del abuelo. En el supuesto de que al momento del fallecimiento del donante se estableciera que se encuentra afectada la misma, se deberá colacionar el valor (art. 3477 CC) de lo donado hasta cubrir tal legítima. Sobre el particular, Guillermo A. BORDA, en *Tratado de Derecho Civil*, “Sucesiones II”, sexta edición actualizada, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1987, § 822. d) Legítima, pág. 32, dice: “Los representantes tienen derecho, en conjunto, a la legítima que hubiera correspondido a su presentado (arts. 3562 y 3749, CC)”.

Marcela H. TRANCHINI

4.3- Sujeta a posterior aceptación. Muerte del donante. Sucesión abierta por los acreedores. Efectos

CONSULTA

El Sr. Z otorgó una donación sujeta a posterior aceptación a favor de sus hijos. Los hijos nunca aceptaron porque el inmueble tenía múltiples embargos. Fallecido el Sr. Z, sus acreedores abren su juicio sucesorio. ¿Ello obsta a la aceptación que quieren realizar sus hijos asumiendo todos los embargos?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): no advierto inconvenientes para que se efectúe la aceptación, conforme lo dispuesto por el art. 1795 CC. Ello sin perjuicio de tener que responder a los acreedores.

Aldo Emilio URBANEJA

5) EMBARGO

5.1- Trabado por el Banco Provincia de Buenos Aires. Caducidad

CONSULTA

Tengo que autorizar una escritura de venta de un inmueble, pero al solicitar el certificado de dominio se informa un embargo sin monto en autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ L. De A. s/cobro ejecutivo” con toma de razón el 18/07/2005. De acuerdo con el art. 37 inc. b) de la ley del Registro de la Propiedad, dicha medida cautelar habría caducado de pleno derecho. Mi pregunta es: ¿el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene alguna normativa de excepción que impida dicha caducidad?

De ser así, ¿sería necesario solicitar al registro que inscriba el levantamiento por caducidad? Mi duda surge a raíz del tratamiento de las hipotecas de dicho banco que sí tienen particularidades en cuanto a ese tema.

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): no surgiendo de la ley orgánica del banco ninguna regulación especial, se ha producido la caducidad conforme al art. 37 de la ley 17.801.

Aldo Emilio URBANEJA

6) ESCRITURA PÚBLICA

6.1- Fecha enmendada y no salvada

CONSULTA

Me presentan una escritura en la cual la fecha, más precisamente el día, está borrado, arreglado y no salvado. La escritura está ubicada correctamente en el protocolo, ya que en el mismo día se otorgaron sesenta y cinco escrituras, de las cuales las veintinueve primeras están bien (sin borrar), las doce siguientes (entre las que se ubica mi antecedente) tienen borrado y no salvado el día y las últimas treinta y dos están bien, a pesar de que entre estas últimas hay una escritura de fecha distinta (en lugar de decir día 23 dice día 2). De acuerdo al Código Civil sería una escritura nula. Creo que la forma de subsanar dicha escritura sería la ratificación por todas las partes; pero, si no están las partes, ¿hay alguna otra solución? De no haberla, ¿se debería esperar a que se

cumplan los veinte años de la donación del padre a favor de los vendedores para que sea un antecedente perfecto?

RESPUESTA

La escritura incurre en la anulabilidad del art. 989 CC por haber sido corregida la fecha y no haberla salvado el escribano. No se trata de la nulidad del art. 1004 CC por falta de designación de fecha (ya que está mal pero la tiene), y se puede tener por subsanada por la fecha inferida (estar entre otras de fecha correcta). En esto coincidimos y lo va a encontrar con la misma opinión *Función notarial. Derecho notarial aplicado*, de Natalio P. ETCHEGARAY y en el Seminario de la Academia y Cuaderno del CEN de Rubén LAMBER sobre observaciones frecuentes de las inspecciones de protocolo.

Queda por analizar que si es un supuesto de anulabilidad del art. 989 CC y no nulidad, requeriría sentencia que se sustancie y lo declare, por lo cual no se lo puede calificar de nulo directamente sin esta sentencia. El hecho del vicio formal manifiesto atenta contra esta interpretación. Pero bien dice LLAMBÍAS que "...el artículo en examen se refiere a algunos supuestos de anulabilidad, en los cuales el juez, luego de analizar el instrumento en cuestión, llega al convencimiento que existe alguna irregularidad grave en el mismo. Así, cuando en la redacción del mismo hay enmiendas, palabras interlíneas, borraduras o alteraciones en partes esenciales, y no han sido salvadas al final, salvo la posibilidad que se llegue a demostrar fehacientemente que las alteraciones aludidas se efectuaron durante el acto y con la conformidad de las partes" (*Código Civil Comentado y Anotado*, T. II-B, págs. 163 y 164). La escrituraratificatoriaacreditaestosextemosdemodo fehaciente, ya que la enmienda fue durante el acto y con la conformidad de las partes, por lo cual no se podrá decretar la anulación del acto. En el caso contrario habría que iniciar una acción judicial meramente declarativa de certeza del derecho (art. 322 CPCCBA). De no contar con la ratificación por todos, la ratificación que hagan algunos al menos da una prueba ante la eventual impugnación de anulabilidad, que, de ser así, se debería advertir al nuevo adquirente de la situación (minuta insistida).

Néstor Daniel LAMBER

6.2- Aclaratoria por error en el objeto

CONSULTA

El caso en consulta versa sobre una escritura de donación de un afiliado a favor del Sindicato de Luz y Fuerza y de otro afiliado (padre de los hoy vendedores). En la escritura se aclara que se otorga a fin de subsanar el error cometido en la escritura de compraventa del Sindicato a favor del afiliado (primer donante), ya que invirtieron las unidades funcionales adjudicadas. La escritura siguiente es la donación inversa. Entiendo que la donación del afiliado al sindicato resulta inoficiosa pero tiene una contraprestación, que es la donación de la escritura siguiente a su favor. Mi duda es si el sindicato, como asociación sindical, puede donar. En el estatuto dice, entre otras cosas, que puede recibir donaciones y legados y no prohíbe expresamente donar.

RESPUESTA

Es evidente que el negocio real no son donaciones, sino aclaratorias por error en el objeto. Se trata de un verdadero distracto, causado en una causa genética al momento de la adjudicación por el sindicato, y para subsanarlo se distracta (aunque se dice dona) y el sindicato vuelve a adjudicar como lo hizo en origen del modo correcto (aunque dice dona). La finalidad y real intención de las partes es claro: se hizo una aclaratoria (reconocida en el RPI recién por la DTR 7/82).

Néstor Daniel LAMBER

7) GESTIÓN

7.1- Para y con dinero de una sociedad anónima. Afectación al instituto del bien de familia. Desistimiento de la gestión

CONSULTA

En el año 1991 el actual titular de dominio adquirió una parte indivisa de una finca, manifestando que adquiriría para y con dinero de una sociedad anónima que oportunamente aceptaría la compra. Posteriormente dicho inmueble se sometió al régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal y los titulares de dominio se adjudicaron las unidades funcionales resultantes. En dicha adjudicación quien había adquirido una parte indivisa en el año 1991, aclaró que mantenía la gestión de negocios citada.

En el año 1992 afectó la unidad funcional que se adjudicó al instituto del bien de familia. Posteriormente se trabó un embargo, aun vigente, sobre la misma. Dicha sociedad nunca rubricó los libros ni tuvo movimiento alguno. Las consultas son:

- 1.- Si se opta por la aceptación de compra, ¿cómo se procede frente al bien de familia y al embargo?
- 2.- Si se opta por dejar sin efecto la gestión de negocios, ¿se la puede desconocer sin más o es necesario que la sociedad anónima suscriba algún tipo de conformidad?

RESPUESTA

Es posible el desistimiento de la gestión, aun en caso de que el gestor haya manifestado que utilizó dinero ajeno para el pago del precio de la adquisición. De existir conflicto entre el gestor y el gestionado por la retractación de la gestión, los efectos son personales. El privilegio del art. 3927 CC se extingue con la primera transferencia dominial.

Si el inmueble fue afectado al instituto del bien de familia entiendo que el gestor ha desistido de la gestión.

Adriana ABELLA

8) MATRIMONIO

8.1- Adjudicación de un bien inmueble por disolución del matrimonio en el extranjero

CONSULTA

El titular de un inmueble ubicado en la ciudad de Mar del Plata lo compró siendo de estado civil casado con nupcias celebradas en Estados Unidos. Hoy es divorciado con sentencia firme en dicho país. En el cuerpo de la sentencia consta que el inmueble será adjudicado al esposo. ¿Es suficiente para transmitir el dominio transcribir la sentencia o el registro solicitará alguna documentación extra?

RESPUESTA

Al tratarse de un instrumento judicial de un país extranjero, por la naturaleza de su contenido, es decir, la adjudicación de un bien inmueble del matrimonio, entiendo que se debe tener comprendido en el concepto de transmisión de derecho real sobre inmuebles del art. 1211 del CC, por lo cual se requiere su protocolización por orden de juez competente (argentino). Cabe destacar, dada la proximidad de entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que su art. 2667, 2° párrafo, modifica sustancialmente la cuestión y establece que, en el caso, bastará con hacer constar la transmisión en un instrumento público y ser presentado y legalizado. Con la reforma, su propuesta será plenamente admisible, su n protocolización sin necesidad de la

orden de juez local como manda el actual 1211 CC, que se deroga a partir del 1º de agosto de 2015. Recepta así la reforma la doctrina propuesta en múltiples oportunidades por el notariado argentino y bonaerense en particular, y se equipara con la misma solución del derecho comunitario de la unión europea.

Néstor Daniel LAMBER

9) MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD

9.1- Tracto abreviado

CONSULTA

Tengo que hacer una modificación de reglamento y los titulares del inmueble son dos personas que tienen una unidad funcional cada uno. Uno de ellos es casado y el otro es viudo y con dos hijos menores. Resulta que el segundo de ellos vendió a un tercero su unidad funcional. En el expediente del sucesorio de su cónyuge ya está la autorización de la venta por los menores y el cargo a mi favor como escribana de retener y depositar el monto perteneciente a los menores. Mi duda es la siguiente: para la previa modificación de reglamento (antes de realizar la venta), ¿es necesario el asentimiento conyugal? Y en este caso en especial, ¿debo solicitarlo al juez del sucesorio?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): si la respectiva declaratoria de herederos no ha sido inscripta, la modificación del reglamento deberá otorgarse por el sistema del tracto sucesivo abreviado con relación a la sucesión aludida.

Aldo Emilio URBANEJA

9.2- Muerte de un titular. Sucesión. Tracto

CONSULTA

Tengo que realizar una modificación de reglamento debido a que una unidad funcional desaparecerá para generar dos nuevas. Al modificar los porcentuales necesariamente tienen que otorgar dicha modificación todos los propietarios. Es aquí donde me encuentro con lo siguiente: un señor compró siendo de estado civil casado y ahora está divorciado, razón por la cual tenía pensado hacer firmar la modificación del reglamento a ambos justificando el divorcio. Ello sin liquidar ni adjudicar previamente la unidad funcional (que no es la que desaparece, sino que sólo se le modifica el porcentual). Por otra parte, mediante escritura separada, adjudicar dicha unidad funcional a la señora (no titular de dominio). El otro de los titulares es un señor (hoy fallecido) que adquirió siendo de estado civil casado (en realidad el título aún no lo he visto pero así manifiesta la viuda) y, por ello, me genera la duda acerca de si la modificación puede ser otorgada por los herederos y el cónyuge supérstite sólo con la DH, o es necesario incorporar al sucesorio el bien y solicitar la inscripción de la DH. Estimo que será necesario que se nombre un administrador en el sucesorio para que firme la modificación del reglamento a partir de la cual se generarán las dos unidades funcionales nuevas a costa de la que desaparecerá y sólo modificará los porcentuales tributarios, para dejar el que consta en el Reglamento originario como de dominio y, en relación a la unidad funcional nº 5 (que desaparece), distribuir el porcentual original entre las dos unidades funcionales nuevas, para así no modificar el porcentual de dominio y sólo el del pago de las expensas. Me interesaría que me indique si el razonamiento es el adecuado o tengo que detenerme en algún punto en especial por ser la solución diferente.

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): la modificación del reglamento para incorporar nuevas unidades deberá ser otorgada por la totalidad de los titulares de dominio. En el caso del fallecimiento de uno de ellos deberá tramitarse la sucesión y podrá otorgarse por el sistema de tracto sucesivo abreviado, previo cumplimiento de todos los trámites procesales pertinentes.

Aldo Emilio URBANEJA

9.3- Sucesión. Embargos. Tracto**CONSULTA**

Mi consulta es con respecto a la modificación de un reglamento de copropiedad. La cuestión radica en que son muchas unidades funcionales de un edificio que tiene muchos años. Hay algunas unidades funcionales que se encuentran en sucesión, y otras cuyo propietario está fallecido pero no se ha iniciado el proceso sucesorio todavía. También hay embargos en algunas de unidades. Lo que se modifica en la ratificación del plano de PH es solamente referente a la unidad funcional n° 1, que se divide en dos unidades funcionales, pero no se afecta en ningún momento ni otras unidades ni partes comunes. Sobre esta unidad, no hay embargos y los titulares viven.

Mi consulta es acerca de cómo puede implementarse la modificación, sin contar con las firmas de todos.

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): para ese tipo de modificación requiere el otorgamiento por parte de todos los titulares, pudiendo, en los casos que corresponda, hacerlo los herederos por el sistema de tracto sucesivo abreviado.

Aldo Emilio URBANEJA

10) PODER**10.1- Especial: cesación por muerte del poderdante****CONSULTA**

Existe un poder especial (de fecha 19-09-1994) de Grieco a favor de Duarte para que venda ceda y transfiera o de cualquier modo disponga, aún a favor del mismo apoderado, de un lote de terreno.

Luego se realizó una sustitución de poder especial de Duarte a Silva y una cesión de boleto de compraventa (cedente: Duarte, cesionario: Silva), ambos de fecha 21-12-2007. La cesión de boleto es por instrumento privado con firmas certificadas. El cedente recibió la totalidad del importe del precio, el cual consta en la cesión referida, en efectivo.

Tanto el poder especial como obviamente la sustitución del mismo y la cesión de boleto se refieren al mismo inmueble. El poder especial no tiene un plazo.

El cesionario o apoderado sustituto me manifiesta que quiere firmar la escritura. El poderdante o titular de dominio falleció. Con relación al título de propiedad, no saben donde se encuentra. El boleto de compraventa no lo tengo.

1.- El apoderado sustituto, Silva, ¿puede utilizar la sustitución de poder especial para firmar la escritura a su favor habiendo fallecido el poderdante Grieco? (art. 1963 inc. 3 CC). No se trata de un poder especial irrevocable pero se firmó un boleto de compraventa y una cesión de boleto de compraventa.

- 2.- Para el caso de que se tenga que solicitar un segundo testimonio, ¿deben hacerlos sólo los herederos?
- 3.- ¿Deberían tramitar el juicio sucesorio y, una vez dictada la declaratoria de herederos, ellos le firmarían la escritura traslativa de dominio a favor del cesionario o apoderado sustituto?
- 4.- ¿Qué valor tienen el boleto y la cesión de boleto para el caso concreto de fallecimiento del titular dominial? ¿Se puede interpretar una intención de vender que supera el cese del mandato? A mi entender, tratándose de un poder especial y habiendo fallecido el poderdante o titular dominial, se aplica el art. 1963 inc. 3 CC.

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): tal como lo manifiesta la consultante el poder se acabó, conforme lo dispuesto por el art. 1963, inc. 3 CC. Por lo tanto deberán tramitar el proceso sucesorio y declarar en el mismo la venta efectuada por boleto y la cesión del mismo, a efectos de poder otorgar la escritura de acuerdo lo previsto en el inc. a) del art. 16 de la ley 17.801.

Aldo Emilio URBANEJA

10.2- Especial. Muerte del adquirente. Sucesión

CONSULTA

Se presenta en la escribanía una señora que me entrega una fotocopia de un boleto de compraventa del año 1997, con sellado del Banco (no tiene firmas certificadas), en la cual su tía le vende a su padre una cuarta parte indivisa de un inmueble. También acompaña un poder especial para escrituración otorgado por su tía (vendedora) a favor de ella (persona que hace la consulta), para que suscriba la escritura traslativa de dominio sobre el inmueble objeto del boleto a favor de su padre, los herederos de este o los cesionarios. En este mismo poder la señora manifiesta que es titular del inmueble, que antes de ese acto vendió a su hermano la cuarta parte del inmueble que esta deslindado, indica el precio de venta, también que recibió todo el precio y que otorgó la posesión. El poder no es irrevocable y no tiene plazo. Resulta que el padre de la persona que me consulta (el comprador) falleció y, si bien el poder me habilita a realizar a favor de los herederos o cesionarios, lo que me genera dudas es que no hay original del boleto de compraventa. Esto último, ¿me impide proceder a la escrituración? Por otra parte, los herederos resultaran ser su señora esposa y sus tres hijos, pero desean que el bien quede a nombre de la madre de ellos, es decir, la esposa del causante. ¿Tomo algún recaudo en especial?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): deberán tramitar la sucesión del adquirente, declarar el boleto de compraventa y cuando efectúen la partición adjudicarle esos derechos a la cónyuge supérstite. Con ello estará legitimada para requerir la escrituración a su nombre.

Aldo Emilio URBANEJA

10.3- General amplio de administración y disposición. Facultades. Afectación a propiedad horizontal

CONSULTA

En base a un poder general amplio de administración y disposición, con la cláusula que a continuación se transcribe, el apoderado realiza los siguientes actos, en nombre y representación de su mandante:

- 1.- afecta un inmueble al régimen de propiedad horizontal, y
 - 2.- transmite a título de venta las unidades funcionales resultantes.
- Adquisición y enajenación de bienes: adquirir el dominio, condominio o la nuda propiedad

de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, muebles, semovientes y automotores, créditos, derechos, acciones, bonos o cedulas hipotecarias y demás títulos cotizables u otros valores y efectos, puede ser por compra, permuta, cesión, dación, adjudicación, división o disolución de condominios o por cualquier otro título oneroso o gratuito; y enajenar los bienes, de la misma naturaleza, que forman su patrimonio, puede ser por venta, permuta, cesión, dación en pago, división o disolución de condominios y de transferencias de dominios, condominios y/o de la nuda propiedad o por cualquier otro acto o contrato, nominado o innominado, de carácter oneroso, con facultad para pactar en cada caso de adquisición o enajenación, las modalidades, las condiciones, las cláusulas, los precios y la forma de pago (al contado o a plazo), con garantías reales o personales de cada operación, satisfacer o recibir su importe y tomar o dar posesión de las cosas, materia de la convención o del acto. Mi duda consiste en que el poder no contiene facultad expresa de someter al régimen de propiedad horizontal y vender las unidades, lo que debería que extraerse implícitamente cuando se habla de cualquier otro acto o contrato, nominado o innominado, de carácter oneroso.

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): según el consultante el poder es de administración y disposición. Respecto de la administración no es necesario que contenga detalle alguno, siendo suficiente que esté concebido en términos generales (art. 1880 CC).

Respecto de la naturaleza jurídica del otorgamiento del reglamento de copropiedad y administración, dice Carlos Nicolás GATTARI, *Práctica Notarial 14*, “Propiedad Horizontal”, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2002, pág. 110.

1.- Constitución del consorcio. Toda la doctrina acepta pacíficamente que someter al régimen de la PH es un típico acto de administración. Por su parte, dice Marcela H. TRANCHINI, *Estudios de Derecho Notarial y Registral*, “IV. Reglamento de Copropiedad y Administración”, Fundación Editora Notarial, La Plata, 2005, pág. 172, dice “no tenemos dudas que el otorgamiento del reglamento de copropiedad y administración es un acto de administración”. Con relación a la venta, la cláusula transcrita por el consultante es clara al respecto.

Aldo Emilio URBANEJA

10.4- General judicial. Distintos otorgantes

CONSULTA

Me plantean la necesidad de realizar un poder general judicial por parte de una persona y quiere hacerlo en carácter de persona física y en carácter de socio gerente de una SRL. ¿Es correcto realizarlo en dos poderes, uno como persona física y otro por la sociedad o puede hacerlo en el mismo poder invocando ambos caracteres?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): no existe impedimento alguno para que dos personas otorguen poder a otra en una misma escritura.

Aldo Emilio URBANEJA

10.5- Irrevocable en favor del abogado en un juicio de usucapión. Incapacidad para contratar. La dación en pago

CONSULTA

Un abogado intervino como patrocinante en un juicio de usucapión. Se dictó sentencia a favor del actor, su cliente. Oportunamente, con carácter previo a la sentencia suscribieron el pacto de cuota litis.

- 1.- ¿Es posible suscribir un poder especial irrevocable mediante el cual el accionante o cliente del abogado le otorgue un mandato para que escribure a su favor y/o de sus cesionarios de derechos los lotes adjudicados?
- 2.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los lotes percibidos por el abogado? ¿Es una dación en pago?
- 3.- ¿Qué opinión le merece el art. 1442 y 1361 del Código Civil?

RESPUESTA

1.- Con sentencia de usucapión firme, el usucapiente tiene título suficiente. El dominio no se cede. Corresponde, en consecuencia, la transmisión de dominio por el acto causal que manifieste el requirente. En este caso sería la dación en pago, con causa según corresponda a derecho.

2.- Le recuerdo que la dación es pago es un modo de extinción de las obligaciones. El pago queda hecho cuando el acreedor recibe voluntariamente, en concepto de pago de la deuda, alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que se le debía entregar o el hecho que se le debía prestar (art. 779 del CC). Son requisitos: a) Entrega de una cosa diferente de la debida, b) consentimiento voluntario de las partes, c) recepción por el acreedor en calidad de pago de lo que se le entrega en sustitución de lo debido, d) existencia de la obligación primitiva, e) intención de desobligarse, f) capacidad para contratar. Según la ley, si se determinase el precio por el que el acreedor recibe la cosa en pago, sus relaciones con el deudor serán juzgadas por las reglas del contrato de compraventa (art. 781 CC). Por el art. 1325, 1º parte, del Código Civil: "...cuando las cosas se entregan en pago de lo que se debe, el acto tendrá los mismos efectos que la compra y venta...". Si la cosa recibida por el acreedor fuese un crédito a favor del deudor, se juzgará por las reglas de la cesión de derechos (art. 780 CC).

3.- Sobre la capacidad para contratar, según el art. 1361 inc. 6 del Código Civil "es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona (...) a abogados (...) de los bienes que estuviese en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciten o hubiesen ejercido su respectivo ministerio". Entiendo, si bien mi criterio no es vinculante, que corresponde una interpretación restringida cuando se trata de incompatibilidades para contratar. Del texto en análisis: 1) *los bienes comprendidos para la prohibición son los que "estuviesen en litigio"*, 2) *Por litigio debe entenderse una contienda, una litis, una discusión, que tramita en un proceso de jurisdicción contenciosa*. (V.gr. es cosa litigiosa la que se encuentre envuelta en un juicio posesorio o petitorio), 3) *excluimos los bienes que se encuentren comprometidos en procesos voluntarios, mientras no haya litis, así como si ésta ya ha cesado el litigio*. Es mi opinión, que la sanción de nulidad que determina el art. 1361 inc. 6 respecto a los abogados, es relativa o sea que desaparecido el litigio se puede confirmar. 4.- Sobre el art. 1442 del Código Civil -específicamente en relación a la prohibición de cesiones a "los abogados o procuradores judiciales, de las acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieren o hubieren ejercido sus oficios"- , existe una diferencia relevante a la del art. 1364 inc. 6 CC analizado. Mientras que para la venta debe "tratarse de bienes en litigio" (art. 1364 inc. 6 CC), para la cesión basta que sean "acciones deducidas", "acciones judiciales" (art. 1442 CC), lo que involucra cualquier tipo de proceso, aunque no haya litigio. Pero no son lo mismo *créditos que acciones* en los términos de ley. Hay acciones que no se

refieren a créditos y el crédito no es una acción mientras no es deducida ésta en un proceso. Por ello, es de aplicación el art. 1364 inc. 6 CC a la cesión -venta (art. 1435 CC), independientemente de la regla del art. 1442 CC. Así un crédito inventariado en un sucesorio, no es un bien en litigio, en el sentido del art. 1361 inc. 6 CC, ni una acción deducida en el sentido del art. 1442 CC (Vea LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando. *Teoría de los contratos*, T.2, Zavallía, Buenos Aires, 2000, pág. 807).

Adriana ABELLA

11) PROPIEDAD HORIZONTAL

11.1- Disposición de una unidad complementaria con independencia de la unidad funcional a la que accede. Exigencias

CONSULTA

¿Puede el cliente vender solamente la unidad funcional y conservar en propiedad la unidad complementaria, a la espera de que algún propietario del edificio quiera adquirirla en el futuro? Es decir, ¿puede quedar dicha unidad complementaria sin ser “accesoria” de ninguna unidad funcional hasta tanto se pueda vender?

RESPUESTA

La unidad complementaria es accesoria de la funcional y no es objeto de derecho independiente por esa circunstancia. Por ello existe restricción para su disponibilidad, y procede la enajenación a quien sea titular de alguna unidad en el edificio, como surge del plano y el reglamento. En la provincia de Buenos Aires tienen matrícula independiente y eso genera error en muchos casos que deben ser advertidos por el autorizante, quien asesorar en tal sentido. SI la idea es comercializar la unidad complementaria en forma independiente, ésta debería convertirse en unidad funcional para lo que es necesario ratificar plano y modificar reglamento con la unanimidad de los propietarios.

Adriana ABELLA

12) PROTOCOLIZACIÓN

12.1- De testamento ológrafo. Requisitos

CONSULTA

Se me ha designado como escribana a efectos de protocolizar un testamento ológrafo con firmas certificadas, concurriré al juzgado a aceptar la misma. Mi duda es: una vez retirado el expediente más el testamento, ¿debo solicitar algún tipo de informe al registro por los bienes que allí constan? Además de solicitar el certificado al registro de testamento a efectos de constatar si existe, ¿debo solicitar algún otro certificado? El abogado ya lo solicitó hace más de un año. Sólo adquiriré en el Colegio la minuta para inscribir.

Luego de protocolizar, inscribir e ingresarlo al juzgado, ¿el costo me lo deben abonar los herederos? ¿Debo posteriormente acreditar su pago en el Juzgado o no? ¿Lo regula el juez?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): para la protocolización debe cumplir con los requisitos previstos en el art. 3692 CC y en el art. 162 del decreto ley 9020/78 y para la expedición de la primera copia tenga presente lo dispuesto por el art. 113 del decreto 3887/98.

No tiene que solicitar ningún certificado. Luego deberá comunicarlo al Registro de Testamentos, de acuerdo al art. 181 del decreto ley 9020/78.

Respecto de los gastos y honorarios, si no se lo pagan los herederos, debe presentar la factura al juzgado, dejando constancia de que se encuentra regulado por la ley 6925, que es de orden público. También haga conocer la actualización dispuesta por el Colegio. Algunos juzgados la aceptan; otros dicen que tratándose de un perito será el juez quien lo regule. Sugiero consultar a la Asesoría de Aportes cómo proceder a la liquidación del mismo.

Aldo Emilio URBANEJA

13) QUIEBRA

13.1- Inhabilitación para ser director de una sociedad anónima. Causa penal sin sentencia. Rehabilitación

CONSULTA

Tengo un cliente que formó parte del directorio de una SA que fue concursada en diciembre de 2001 y posteriormente se dictó sentencia de quiebra el 16 de marzo de 2004. Recién ahora está finalizando la protocolización de las ventas en subasta y demás movimientos de la quiebra, de los cuales yo estoy tramitando una de esas protocolizaciones. A mi cliente se le inició una causa penal como consecuencia de la quiebra de la sociedad (por ser director de la misma) y, al consultar sobre su situación procesal, el abogado me contesta que es la siguiente: “Causa penal, sin condena por falta de delito, *stand by* jurídico de cumplimiento hasta el cómputo de la pena 03/2012”. La pregunta que me hace mi cliente es si puede volver a formar parte del directorio de una nueva sociedad, porque necesita hacerlo. La ley de sociedades en su art. 264, inc. 2, pone el plazo de cinco años para los fallidos por quiebra casual o concursados. A su vez, el art. 236 de la ley 24.522 de quiebra dice que la inhabilitación de los integrantes del órgano de administración cesa al año de la fecha de la sentencia de quiebra (16-03-2004). Pero en el último párrafo, dice que la inhabilitación del fallido se prorroga si el inhabilitado es sometido a proceso penal, supuesto que dura hasta el dictado del sobreseimiento o absolución. Si hay condena, dura hasta el cumplimiento de la accesoria de inhabilitación que imponga el juez penal. El problema en este caso es que concretamente el juez no decidió nada, no lo absolvió, no lo condenó y tampoco lo sobreseyó. Entonces, ¿cuándo deja de estar inhabilitado? ¿Puede ahora formar parte de una sociedad?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): Daniel Roque VÍTOLO en *Concursos y Quiebras*, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, al comentar los arts. 234 a 238 de LCQ en la pág. 593, dice, en lo que hace a los alcances de la expresión sometido a proceso penal, debe entenderse que es la situación que se presenta a partir del dictado del auto de procesamiento, que equivale en el nuevo régimen procesal penal (ley 23.984), al antiguo auto de prisión preventiva, ya que es a partir de ese instante que existe una legitimación pasiva plena por parte del procesado. En este sentido, sometido a proceso penal equivale en la ley 24.522 a sujeto con auto de procesamiento firme. Sin embargo, la inhabilitación se prorroga o retoma su vigencia, si el inhabilitado es sometido a proceso penal y extendiéndose hasta el dictado de la absolución. Por lo expuesto entiendo que lo que corresponde es que el fallido requiera al juez penal que resuelva su situación, o eventualmente al de la quiebra que declare su rehabilitación.

Aldo Emilio URBANEJA

14) SOCIEDAD CIVIL

14.1- Muerte de socios. Efectos

CONSULTA

Se consulta acerca de un bien cuyo titular es una sociedad civil. Fallecieron sus dos socios y se tramitaron sus sucesiones. ¿Pueden vender ellos como personas físicas y únicos herederos de los socios fallecidos?

RESPUESTA

Entiendo que hay un error conceptual en el enfoque del tema.

La sociedad civil es una persona jurídica (art. 33. Las personas jurídicas tienen carácter público o privado... tienen carácter privado... inc. 2. La sociedades civiles...), por tanto su patrimonio es de la sociedad y no de los socios. Estos tendrán cuotas partes sociales que representan su participación en la misma. En los sucesorios de los socios, se debió denunciar como parte de su patrimonio las cuotas partes sociales que tenían en dicha sociedad civil. Se deben ver las cláusulas sociales sobre la incorporación como socios de los herederos declarados de los existentes. Recomendando ver el art. 1670 CC por el cual no se pueden incorporar los herederos de un socio fallecido sin la conformidad de los otros. En el caso como ambos socios están fallecidos, los herederos de ambos socios, podrán acordar en una reunión de socios que, siendo los únicos herederos e integrantes de la sociedad, aprueban la continuidad de la misma con el ingreso de todos ellos, con un capital social equivalente al que cada socio fallecido tenía. Luego como únicos integrantes de la sociedad y administradores de la misma (art. 1676 CC) podrán proceder a vender el bien. Deberán tener presente que el dinero que reciben en pago es dinero de la sociedad el cual reemplaza en el patrimonio de aquella al inmueble que se enajenó. Por ende, no es dinero de los socios, por lo que, si quieren distribuirlo entre ellos se tendrá que disolver y liquidar la sociedad, cancelando el pasivo y distribuyendo el remanente de capital a prorrata de sus participaciones sociales.

Julio Roberto GREBOL

15) TITULARIDAD DE DERECHOS REALES

15.1- Discrepancia entre el título y el asiento registral. Rectificación

CONSULTA

Debo otorgar una escritura de venta de un inmueble en base a un título de propiedad cuyo estudio de títulos he solicitado pero quisiera plantear algunas dudas. En el título de propiedad comparece Néstor, por una parte, y, por la otra, los cónyuges en primeras nupcias José y María. A continuación dice que Néstor vende a José un inmueble. El precio consta de una parte en efectivo y el saldo en cuotas se encuentra garantizado con derecho real de hipoteca. En la transcripción de las firmas del testimonio están las de Néstor, José y otra que dice “Marta”, cuando la cónyuge de José se llama “María”. Pedí certificado de dominio sólo a nombre de José y volvió observado solicitando aclarar si era venta de parte indivisa o, en su defecto, citar el cien por ciento de la titularidad. Esto último hace pensar que el inmueble fue inscripto a nombre de ambos cónyuges y no que la señora compareció al solo efecto de prestar el asentimiento conyugal por la garantía hipotecaria, cosa que la escritura no dice. ¿Cómo debo proceder?

RESPUESTA

Debe ver la escritura antecedente en su matriz. De su relato entiendo que el adquirente es el cónyuge. Si el asiento consta a nombre de los cónyuges, debe pedir su rectificación. Para ello deberá verificar si el error consta en la minuta, en cuyo caso deberá enviar al registro otra correcta; y si el error se produjo al confeccionar el asiento, el registrador procederá a la subsanación de oficio, con la presentación del título.

Adriana ABELLA

16) TRACTO ABREVIADO Y REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

16.1- Necesidad de protocolizar la declaratoria de herederos

CONSULTA

Efectué una escritura de reglamento de administración y copropiedad por tracto abreviado. El Registro correctamente me devuelve el trámite diciendo que hay que protocolizar la DH. La pregunta es: ¿cómo puedo cambiar la figura del tracto por la de protocolización por una escritura complementaria?

RESPUESTA

Como cuestión previa cabe advertir que el tracto abreviado, en el caso de otorgarse escritura de reglamento de copropiedad y administración (ley 13.512), es posible y está expresamente regulado y aceptado en el art. 18 de la DTR 14/2010. Hay si un tema de práctica e inscripción registral.

1.- Si pretendemos inscribir junto con el reglamento de copropiedad y administración una sucesión *mortis causa* (DH o auto que aprueba el testamento) por tracto abreviado, esa anotación se hará en la parte superior de la matrícula, a continuación de los datos del inmueble, y no en el rubro A (titularidad). Por ello, en una futura transmisión de unidades, deberá volver a rogarse la inscripción de la DH al momento de realizar uno de los actos registrables con relación a la unidad funcional o unidad complementaria en particular. Esto es consecuencia de la práctica e interpretación registral del art. 18 de la DTR 14/2010.

Por ello, como lo rogó, se podrá inscribir, pero en estos términos. La limitación generada por la interpretación de los registradores hace aconsejable la protocolización (con el pago de la mayor tasa registral de publicidad) de la DH o del auto que apruebe el testamento, para evitar en el futuro una nueva rogación de inscripción de éstos.

Todo tracto abreviado importa una protocolización. Históricamente nace de la protocolización de las actuaciones judiciales (esa es su esencia o naturaleza reconocida por el fallo de la Cámara Civil de la Capital Federal de 1933), que luego se simplificó en su recepción administrativa y en la ley nacional de registro, como un extracto de las partes pertinentes (protocolización por transcripción). El tracto abreviado es el requerimiento del compareciente sucesor interesado en protocolizar actuaciones judiciales para inscribir la transmisión sucesoria a su favor, lo cual puede realizarse por la admisión de su inscripción por protocolización en acto independiente, o por el sistema simplificado o comprimido de tracto abreviado. Es decir, que el haber plasmado en la escritura pública la expresión tracto abreviado, ello importa el requerimiento de protocolización, por lo cual no es necesario una escritura complementaria, dado que el requerimiento ya está en el documento con vocación registral (tanto la rogación por asientos separados -protocolización de DH-, como la comprimida -tracto abreviado: unión en un solo asiento la protocolización de DH y reglamento-).

Por lo cual, entiendo que no es necesario una escritura complementaria, sino que basta en el cambio de la minuta y carátula rogatoria con el código de protocolización de DH.

2.- Si desea otorgar una escritura complementaria para que sus requirentes queden anoticiados del cambio de rogación formal, basta con decir que las partes rectifican que la rogación de la inscripción de la DH se haga su protocolización. Con ello, colocará nota al margen de la primera escritura, fundada en esta complementaria este cambio de rogación, y así no desistirá de la rogación originaria -que sólo se modifica pero no se desiste-, manteniendo la simultaneidad de los actos y legitimación registral del requirente del reglamento (heredero).

3.- Por lo demás, si bien no lo contempla de DTR 14/2010, el otorgamiento en un único documento o en escritura separadas de la protocolización y reglamento en el mismo día, importa otorgar dos actos simultáneos con vocación registral con relación al mismo inmueble (art. 16 inc. d) ley 17.801); pero esto es harina de otro costal.

Néstor Daniel LAMBER

17) VENTA DE PARTE INDIVISA

17.1- De un bien afectado a propiedad horizontal, sin adjudicación. Requisitos

CONSULTA

Debo otorgar una escritura de venta de una onceava parte indivisa de un inmueble sometido al régimen de la ley 13.512. Los once copropietarios otorgaron el reglamento de copropiedad que se encuentra inscripto sin adjudicarse cada uno de ellos la unidad que le corresponde (son once unidades funcionales). Mi consulta es la siguiente: para que el copropietario venda su una onceava parte indivisa del inmueble general, ¿debo solicitar al agrimensor cédula catastral de cada una de ellas? Asimismo, el certificado de dominio, ¿deberé solicitarlo por cada una de las unidades funcionales?

RESPUESTA

DICTAMEN (no vinculante): deberá solicitar los certificados administrativos, incluidos los catastrales, de cada una de las unidades funcionales como así también certificados registrales. El de dominio podrá hacerlo en un solo formulario indicando cada una de las unidades que se transmitirán.

Aldo Emilio URBANEJA

Se imprimió en el Taller de Producción Gráfica
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

